

Hasbullah bin Abdul Hamid

lwn

Noor Azimah bt Wazi

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) 13 Disember 2022 bersamaan 18 Jumadil ula 1444H]

Kes Mal No. : 10000-077-0067-2022

[Rayuan Permohonan Lanjut Tempoh pemfailan Notis Rayuan Balas di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : *Tidak diwakili*

Peguam Responden : *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

- [1] Kes ini adalah satu permohonan untuk mendapatkan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan Balas berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- [2] Pemohon telah menerima Notis Rayuan pada 9/7/2022. Walau bagaimanapun, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 19/7/2022 iaitu lewat empat (4) hari dari tarikh akhir sepatutnya Notis Rayuan Balas difailkan.
- [3] Pemohon telah memfailkan Notis Penarikan Balik (Borang MS 19) pada 29/11/2022 dan berhasrat untuk tidak meneruskan permohonan ini.

[4] Setelah kami meneliti alasan-alasan Perayu, kami berpuashati dengannya dan tiada halangan untuk kami meluluskan permohonan ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Affidavit permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Perayu menarik balik kes dibenarkan
2. Kes Rayuan No: 10000-077-0067-2022 dibatalkan

Penghakiman ini diberikan oleh:


.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :


.....
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor